Rechtstexte ruidodat.com

Entwurf zur anwaltlichen Prüfung · Stand 21. Oktober 2026

Anbieter: Rui Dodat, Rui Dodat Fotografie, Kaltenbacher Hof 0, 67482 Freimersheim
Telefon 0173 8505311 · E-Mail ruidodat@gmail.com · Website https://ruidodat.com
Kleinunternehmer gemäß § 19 UStG

Inhalt

1. Hinweise für die Prüfung (Geschäftsmodell, Änderungen, offene Fragen)
2. Impressum
3. Datenschutzerklärung
4. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
5. Widerrufsbelehrung und Muster-Widerrufsformular
6. Vorlage: Buchungsbestätigung für Shootings (E-Mail)
7. Vorlage: Vertrag über eine Hochzeitsreportage
8. Vorlage: Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos

Dieses Dokument ist ein Entwurf und keine Rechtsberatung. Stellen in `[eckigen Klammern]` sind offen oder müssen ergänzt werden.

1. Hinweise für die Prüfung

So arbeitet das Geschäft (Stand der Website am 21.10.2026)

- **Leistungen:** Pferde-Shootings (Pakete „Schritt“ 199 €, „Trab“ 349 €, „Galopp“ 549 €), Spezial-Shootings, Stalltage (89 € pro Pferd), Turnierfotografie (15–25 € pro Bild, Paket 59 €), Hochzeiten (Halbtag 1.490 €, Ganztag 2.490 €), Paar- und After-Wedding-Shootings, Alben, Prints und Wandbilder, Fotos für Betriebe der Pferdebranche (Preise ab 250 €). Keine Tierfotografie außer Pferden.
- **Kein Online-Shop, keine Online-Zahlung.** WooCommerce ist abgeschaltet. Auf der Website gibt es nur Informationen, ein Kontaktformular und WhatsApp-Links. Gebucht wird per Anfrage (Formular, E-Mail, WhatsApp, Telefon); der Fotograf bestätigt Termin und Preis in Textform.
- **Bezahlung persönlich:** bar oder per Überweisung, in der Regel beim Termin. Hochzeiten: 30 % Anzahlung nach Vertragsschluss, Rest 4 Wochen vorher.
- **Hochzeiten** werden nur nach einem persönlichen Vorgespräch gebucht; der Vertrag wird danach per E-Mail verschickt und unterschrieben zurückgesandt (kein Fernabsatzvertrag nach BGH, Urteil vom 27.02.2018, XI ZR 160/17).
- **Kundengalerien:** Fertige Bilder werden auf ruidodat.com in einer passwortgeschützten Galerie bereitgestellt (Download einzeln oder als ZIP). Originale liegen auf dem Webserver außerhalb des öffentlichen Verzeichnisses; Galerien laufen standardmäßig nach 12 Monaten ab.
- **Keine Tracking-, Analyse- oder Werbedienste.** Schriften und Videos liegen auf dem eigenen Server. Die geprüften Seiten laden keine Inhalte von fremden Servern.

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Entwurf vom 06.10.2026

Thema	Änderung
Shop und Zahlung	Online-Bestellprozess, PayPal, Vorkasse und Germanized-Kontrollkästchen entfallen. Vertragsschluss per Anfrage und Bestätigung in Textform (AGB § 2).
Online-Widerrufsfunktion (§ 356a BGB)	Seite „Vertrag widerrufen“ entfernt, da keine Verträge mehr über eine Online-Benutzeroberfläche geschlossen werden. Pflichtsatz aus der Belehrung gestrichen. **Bitte prüfen.**
Gutscheine	Werden derzeit nicht angeboten; Abschnitt gestrichen.
Turnierfotos	Kein Online-Verkauf mehr; Bestellung vor Ort oder per Nachricht, Lieferung der Dateien nach Zahlung.
Storno Shootings	Bisherige Regel (Erstattung abzüglich 40 € bei Vorkasse) passt nicht mehr, weil vorab nichts gezahlt wird. Neuer Vorschlag in AGB § 6 Abs. 1: kostenfrei bis 48 Stunden vorher, danach 50 %.
Kundengalerien	Neu in Datenschutzerklärung (Abschnitt 9) und AGB (§ 8).

Hunde und andere Tiere	Nicht mehr im Angebot; Texte auf Pferde beschränkt.

Offene Fragen an die Prüfung

Nr.	Thema	Frage
1	Widerrufsrecht Shootings	Shootings werden per E-Mail/WhatsApp mit festem Termin gebucht. Greift die Ausnahme für Freizeit-Dienstleistungen mit spezifischem Termin (§ 312g Abs. 2 Nr. 9 BGB, vgl. EuGH C-96/21)? Der Entwurf gewährt vorsichtshalber ein Widerrufsrecht mit Erlöschen nach § 356 Abs. 4 BGB (Zustimmung in der Buchungsbestätigung, Teil 5).
2	Widerrufsbutton	Ist die Online-Widerrufsfunktion (§ 356a BGB) entbehrlich, wenn auf der Website nur ein Kontaktformular besteht und Verträge per E-Mail/WhatsApp geschlossen werden?
3	Cookie „rd_world“	Speichert 30 Tage, ob der Besucher im Bereich Pferde oder Hochzeit war (gleiches Menü auf allen Seiten). Technisch notwendig nach § 25 Abs. 2 Nr. 2 TDDDG oder einwilligungspflichtig? Alternative: Cookie entfernen.
4	Hosting Bluehost	Newfold Digital Inc. (USA): Auftragsverarbeitungsvertrag vorhanden? Grundlage des Drittlandtransfers (EU-U.S. Data Privacy Framework oder Standardvertragsklauseln)? Speicherdauer der Server-Logfiles?
5	Jetpack	Aktiv: Kontaktformular, Login-Schutz (Protect, Account Protection), Backup und Aktivitätsprotokoll, Anmeldung über WordPress.com (nur Admin). Backups enthalten die Datenbank (Kontaktanfragen, Galerie-Daten) bei Automattic Inc. (USA). AVV und Transfergrundlage prüfen.
6	KI-Plugins	Die Plugins „KI“ und „AI Provider for Anthropic“ sowie das Jetpack-Modul „AI“ sind aktiv. Sie werden nur im Admin-Bereich genutzt und verarbeiten keine Besucherdaten. Muss das erwähnt werden? Sonst deaktivieren.
7	Storno Shootings	Ist eine Pauschale von 50 % bei Absage unter 48 Stunden angemessen (§ 309 Nr. 5 BGB)? Hochzeit: Staffel 30 / 50 / 80 % wie bisher.
8	Fotos im Portfolio und bei Turnieren	Erkennbare Reiter/innen und Familien auf der Website: Einwilligung nach § 22 KUG / Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO einholen (Vorlage Teil 8). Turniere: Information der Teilnehmenden über Ausschreibung und Aushang ausreichend?
9	Verträge mit Betrieben	Fotos für Hufschmiede, Trainer, Sattler usw. sind meist B2B. Reicht die Unternehmerklausel in AGB § 1 Abs. 3, oder gesonderte Bedingungen?
10	Steuerliche Erfassung	Die Website nennt § 19 UStG. Steuerliche Erfassung beim Finanzamt und ggf. Gewerbeanmeldung müssen vorliegen.

2. Impressum

Angaben gemäß § 5 DDG

Rui Dodat
Rui Dodat Fotografie
Kaltenbacher Hof 0
67482 Freimersheim
Deutschland

Telefon: 0173 8505311
E-Mail: ruidodat@gmail.com

Umsatzsteuer: Kleinunternehmer gemäß § 19 UStG, daher keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.

Verbraucherstreitbeilegung: Ich bin nicht bereit und nicht verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Verantwortlich für den Inhalt (§ 18 Abs. 2 MStV): Rui Dodat, Anschrift wie oben.

Bildnachweise: Pferdefotos: Rui Dodat. Hochzeits-Symbolbilder: Unsplash (Unsplash-Lizenz), Fotografinnen und Fotografen namentlich auf der Website genannt. Hintergrundvideos: Mixkit (Mixkit Stock Video Free License).

> Prüfen: Ob die Angabe nach § 18 Abs. 2 MStV nötig ist (journalistisch-redaktionelle Inhalte). Hinweis auf die EU-OS-Plattform entfällt, da diese am 20.07.2025 eingestellt wurde.

3. Datenschutzerklärung

Stand: Oktober 2026

1. Verantwortlicher

Rui Dodat, Rui Dodat Fotografie, Kaltenbacher Hof 0, 67482 Freimersheim, Deutschland. Telefon 0173 8505311, E-Mail ruidodat@gmail.com.

Eine Datenschutzbeauftragte oder einen Datenschutzbeauftragten habe ich nicht bestellt, weil keine gesetzliche Pflicht dazu besteht.

2. Überblick

Ich verarbeite personenbezogene Daten nur, soweit es für den Betrieb dieser Website, für Anfragen, Buchungen und Verträge, für die Bereitstellung Ihrer Bilder oder aufgrund gesetzlicher Pflichten nötig ist. Diese Website setzt keine Analyse-, Tracking- oder Werbedienste ein. Schriften, Bilder und Videos liegen auf meinem eigenen Server; beim Besuch werden keine Inhalte von fremden Servern geladen. Auf der Website wird nichts verkauft oder bezahlt.

3. Hosting und Server-Logfiles

Die Website wird bei Bluehost gehostet (Newfold Digital Inc., 5335 Gate Parkway, Jacksonville, FL 32256, USA). Beim Aufruf verarbeitet der Server automatisch: IP-Adresse, Datum und Uhrzeit, aufgerufene Seite, Referrer-URL, Browser und Betriebssystem.

Zweck ist die sichere und stabile Bereitstellung der Website und die Abwehr von Angriffen. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse am sicheren Betrieb). Die Logfiles werden nach spätestens `[X]` Tagen gelöscht.

Mit dem Hoster besteht ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO. Eine Übermittlung in die USA erfolgt auf Grundlage von `[EU-U.S. Data Privacy Framework / Standardvertragsklauseln]`.

4. WordPress und Jetpack

Die Website läuft mit WordPress. Das Plugin Jetpack (Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA) nutze ich für das Kontaktformular, zum Schutz des Login-Bereichs vor Angriffen und für Sicherungskopien der Website. Statistik-, Werbe- und Bild-CDN-Funktionen von Jetpack sind abgeschaltet.

- **Login-Schutz:** Bei Anmeldeversuchen im Verwaltungsbereich kann die IP-Adresse an Automattic übermittelt werden, um Angriffe zu erkennen.
- **Sicherungskopien:** Eine Kopie der Website-Datenbank, einschließlich der Kontaktanfragen und der Galerie-Daten (Abschnitte 6 und 9), wird verschlüsselt auf Servern von Automattic gespeichert, damit die Website nach einem Fehler wiederhergestellt werden kann. Die Sicherungen werden nach `[X]` Tagen überschrieben.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Schutz vor unbefugtem Zugriff und Datenverlust). Mit Automattic besteht [ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung]; die Übermittlung in die USA erfolgt auf Grundlage von [EU-U.S. Data Privacy Framework / Standardvertragsklauseln].

5. Cookies und lokale Speicherung

Diese Website setzt nur Cookies, die für die von Ihnen genutzten Funktionen nötig sind:

Name	Zweck	Dauer
cmplz_… (Complianz)	Speichert Ihre Auswahl im Cookie-Hinweis.	365 Tage
rd_gal_…	Merkt sich, dass Sie das Passwort für Ihre Galerie eingegeben haben.	30 Tage
rd_world	Merkt sich, ob Sie im Bereich Pferde oder Hochzeit unterwegs sind, damit das passende Menü erscheint. [siehe Prüffrage 3]	30 Tage
rd_fav_… (lokaler Speicher Ihres Browsers)	Speichert Ihre markierten Lieblingsbilder in einer Galerie nur auf Ihrem Gerät.	bis Sie den Browserspeicher löschen

Rechtsgrundlage ist § 25 Abs. 2 Nr. 2 TDDDG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 lit. b und f DSGVO. Eine Einwilligung ist dafür nicht erforderlich. Setze ich künftig einwilligungspflichtige Dienste ein, frage ich vorher über den Cookie-Hinweis (Complianz) nach. Einzelheiten stehen in der Cookie-Richtlinie (EU).

6. Kontaktformular, E-Mail, Telefon und WhatsApp

Wenn Sie mich über das Kontaktformular, per E-Mail, telefonisch oder per WhatsApp kontaktieren, verarbeite ich Ihre Angaben (Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Anlass, Wunsch- oder Hochzeitsdatum, Ort, Nachricht), um Ihre Anfrage zu beantworten und einen Termin zu vereinbaren.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, wenn die Anfrage auf einen Vertrag zielt, sonst Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Formularanfragen werden in der Datenbank der Website gespeichert und per E-Mail an mein Postfach bei Google weitergeleitet (Gmail, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland). Sie werden gelöscht, wenn die Anfrage abschließend bearbeitet ist; führt sie zu einem Vertrag, gelten die Fristen aus Abschnitt 8.

WhatsApp: Die Website enthält Links zu WhatsApp. Beim Aufruf der Website werden keine Daten an WhatsApp übertragen. Erst wenn Sie einen Link anklicken, öffnet sich WhatsApp (WhatsApp Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, Irland); dann gelten dessen Datenschutzbestimmungen. Möchten Sie das nicht, nutzen Sie bitte Formular, E-Mail oder Telefon.

7. Verfügbarkeitsprüfung und Kalender

Auf den Hochzeitsseiten können Sie ein Datum eingeben und sehen, ob ich frei bin. Das Datum wird an meinen Server geschickt und mit meinem Kalender verglichen. Es wird nicht gesondert gespeichert und keiner Person zugeordnet; es kann aber als Teil der aufgerufenen Adresse in den Server-Logfiles erscheinen (Abschnitt 3).

Meine Termine führe ich in Google Kalender (Google Ireland Limited, Anschrift oben). Die Seite „Freie Termine“ und die Verfügbarkeitsprüfung zeigen nur „frei“ oder „belegt“, ohne Namen oder Einzelheiten. Mein Server ruft diese Belegung bei Google ab; Ihr Browser verbindet sich dabei nicht mit Google. Bestätigte Termine trage ich mit Namen und Ort in meinen Kalender ein (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).

8. Buchungen und Verträge

Für Buchungen und Verträge verarbeite ich: Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, gebuchte Leistung, Termin und Ort, bei Hochzeiten auch Ablauf und Ansprechpersonen. Bezahlt wird persönlich, bar oder per Überweisung; bei einer Überweisung erhalte ich von meiner Bank Name, Betrag und Verwendungszweck.

Zweck ist die Durchführung des Vertrags, die Terminplanung und die Rechnungsstellung. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertrag) und lit. c DSGVO (gesetzliche Aufbewahrungspflichten).

Rechnungen und Buchungsbelege bewahre ich nach den gesetzlichen Fristen auf (§ 147 AO, § 257 HGB; je nach Unterlage 8 bzw. 10 Jahre), übrige Vertragsdaten bis zum Ende der Verjährungsfrist (in der Regel 3 Jahre ab Jahresende).

9. Fotos und Kundengalerien

Aufnahmen: Bei Shootings, Stalltagen, Turnieren und Hochzeiten entstehen Fotos, auf denen Sie und andere Personen erkennbar sein können. Rechtsgrundlage für Aufnahme und Bearbeitung ist bei gebuchten Leistungen Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Bei Turnieren, für die ich vom Veranstalter beauftragt bin, ist es Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse, den Teilnehmenden Bilder ihrer Ritte anzubieten); die Teilnehmenden werden über Ausschreibung und Aushang informiert und können der Aufnahme widersprechen.

Kundengalerien: Ihre fertigen Bilder stelle ich auf ruidodat.com in einer passwortgeschützten Galerie bereit. Die Originaldateien liegen auf dem Server meines Hosters (Abschnitt 3) außerhalb des öffentlich erreichbaren Bereichs; abrufbar sind sie nur mit dem Passwort. Für die Ansicht erzeuge ich verkleinerte Vorschaubilder ohne Standortdaten (GPS). Das Passwort schicke ich Ihnen per E-Mail oder WhatsApp.

Wenn Sie Lieblingsbilder an mich senden, speichere ich Ihre E-Mail-Adresse und die Auswahl, um z. B. ein Album zu gestalten (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).

Eine Galerie ist 12 Monate abrufbar und wird danach offline genommen. Die bearbeiteten Bilder archiviere ich 12 Monate ab Lieferung für Nachbestellungen; danach lösche ich Galerie und Bilder. Auf Wunsch lösche ich früher.

Veröffentlichung: Im Portfolio, auf der Website oder in sozialen Netzwerken zeige ich erkennbare Personen nur mit ihrer ausdrücklichen Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, § 22 KUG). Die Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Bei Hochzeiten informiert das Brautpaar die Gäste; Gäste veröffentliche ich nur mit deren Einwilligung.

10. E-Mails der Website

E-Mails der Website, z. B. die Weiterleitung von Kontaktanfragen oder der Link zu Ihrer Galerie, werden über den Mailserver meines Hosters verschickt. Antworten gehen an mein Postfach bei Google (Gmail).

11. SSL/TLS-Verschlüsselung

Diese Website nutzt eine SSL/TLS-Verschlüsselung. Sie erkennen sie am „https://“ und am Schloss-Symbol im Browser.

12. Ihre Rechte

Sie haben das Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO), Berichtigung (Art. 16), Löschung (Art. 17), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18), Datenübertragbarkeit (Art. 20) und auf Widerruf einer Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft (Art. 7 Abs. 3).

Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO): Verarbeite ich Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, können Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit widersprechen.

Für alle Anliegen genügt eine E-Mail an ruidodat@gmail.com.

Beschwerderecht: Sie können sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde beschweren. Zuständig für mich ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz.

13. Pflicht zur Bereitstellung, keine automatisierten Entscheidungen

Für Buchungen benötige ich Name und eine Kontaktmöglichkeit; ohne sie kann ich keinen Vertrag schließen. Eine automatisierte Entscheidungsfindung oder ein Profiling findet nicht statt.

4. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Stand: Oktober 2026

§ 1 Geltungsbereich

1. Diese AGB gelten für alle Verträge zwischen Rui Dodat, Rui Dodat Fotografie, Kaltenbacher Hof 0, 67482 Freimersheim („Fotograf“) und seinen Kundinnen und Kunden („Kunde“) über Pferde-Shootings, Stalltage, Turnierfotos, Hochzeitsreportagen, Paar- und After-Wedding-Shootings, Fotos für Betriebe sowie Alben, Prints und Wandbilder.
2. Verbraucher ist jede natürliche Person, die einen Vertrag zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 BGB).
3. Für Unternehmer (§ 14 BGB) gelten diese AGB ebenfalls; die Regeln zum Widerrufsrecht gelten für sie nicht. Abweichende Bedingungen des Kunden gelten nur, wenn der Fotograf ihnen ausdrücklich zustimmt.

§ 2 Vertragsschluss

1. Die Website ruidodat.com informiert über Leistungen und Preise. Auf ihr können keine Verträge geschlossen und keine Zahlungen geleistet werden.
2. Der Kunde fragt eine Leistung über das Kontaktformular, per E-Mail, WhatsApp oder Telefon an. Der Fotograf bestätigt Leistung, Termin, Ort und Preis in Textform (E-Mail oder WhatsApp). Mit dieser Bestätigung kommt der Vertrag zustande. Der Kunde erhält mit der Bestätigung diese AGB und die Widerrufsbelehrung.
3. Hochzeitsreportagen werden nur nach einem persönlichen Vorgespräch gebucht, bei dem Fotograf und Kunde gleichzeitig anwesend sind. Nach dem Treffen sendet der Fotograf einen schriftlichen Vertrag per E-Mail; der Vertrag kommt zustande, wenn der vom Kunden unterschriebene Vertrag beim Fotografen eingeht.
4. Beim Stalltag schließt jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer einen eigenen Vertrag über den eigenen Platz.
5. Vertragssprache ist Deutsch.

§ 3 Preise

1. Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestätigung auf ruidodat.com veröffentlichten oder im Angebot genannten Preise. Alle Preise sind Endpreise; gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.
2. Anfahrtskosten richten sich nach den auf der Website veröffentlichten Zonen ab 76726 Germersheim und werden in der Bestätigung genannt. Beim Stalltag werden sie auf alle Pferde aufgeteilt.
3. Für Alben, Prints und Wandbilder kommen bei Versand Versandkosten hinzu (Deutschland 6,90 €, ab 150 € Bestellwert kostenfrei).
4. Für Fotos für Betriebe erstellt der Fotograf ein individuelles Angebot; die Preise auf der Website sind Ab-Preise.

§ 4 Zahlung

1. Bezahlt wird persönlich, bar oder per Überweisung. Online-Zahlungen werden nicht angeboten.
2. Shootings und Stalltage sind am Tag des Termins fällig, bar vor Ort oder per Überweisung innerhalb von 7 Tagen.
3. Hochzeiten: Innerhalb von 7 Tagen nach Vertragsschluss ist eine Anzahlung von 30 % fällig; mit ihrem Eingang ist das Datum exklusiv reserviert. Der Restbetrag ist spätestens 4 Wochen vor dem Hochzeitstermin fällig.
4. Turnierfotos, zusätzliche Bilder, Alben, Prints und Wandbilder sind vor der Lieferung zu bezahlen.
5. Bei Barzahlung erhält der Kunde eine Quittung bzw. Rechnung.

§ 5 Termin und Ablauf

1. Bei Wetter, das ein Shooting erheblich beeinträchtigt (z. B. Starkregen, Sturm, Gewitter), wird es kostenlos auf einen neuen Termin verschoben. Hochzeiten finden bei jedem Wetter statt.
2. Der Kunde sorgt dafür, dass er die Location nutzen darf (z. B. Stall, Reitanlage, privates Gelände).
3. Das Pferd führt und beaufsichtigt der Kunde oder eine von ihm beauftragte Person. Die Verantwortung für das Pferd und die Tierhalterhaftung (§ 833 BGB) bleiben beim Halter; eine Tierhalterhaftpflichtversicherung wird empfohlen.
4. Verspätet sich der Kunde um mehr als 30 Minuten, verkürzt sich die Shootingzeit entsprechend, wenn ein Folgetermin besteht.

§ 6 Absage durch den Kunden

1. Shootings und Stalltage: Eine Absage bis 48 Stunden vor dem Termin ist kostenfrei; der Termin kann verschoben werden. Bei späterer Absage oder Nichterscheinen kann der Fotograf eine Pauschale von 50 % des vereinbarten Preises verlangen. [Vorschlag, siehe Prüffrage 7]
2. Hochzeiten: Sagt der Kunde ab, kann der Fotograf eine pauschale Entschädigung verlangen: bis 6 Monate vor dem Termin 30 % (die Anzahlung), bis 8 Wochen vorher 50 %, danach 80 % des Paketpreises.
3. Dem Kunden bleibt der Nachweis vorbehalten, dass kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. Ein gesetzliches Widerrufsrecht bleibt unberührt.

§ 7 Ausfall des Fotografen

1. Kann der Fotograf einen Termin wegen Krankheit, Unfall oder höherer Gewalt nicht wahrnehmen, informiert er den Kunden sofort.
2. Bei Shootings wird ein neuer Termin vereinbart. Möchte der Kunde das nicht, erhält er bereits gezahlte Beträge vollständig zurück.
3. Bei Hochzeiten bemüht sich der Fotograf um eine gleichwertige Vertretung. Lehnt der Kunde die Vertretung ab oder findet sich keine, werden alle gezahlten Beträge erstattet.

Weitergehende Ansprüche bestehen nur nach § 12.

§ 8 Lieferung der Bilder

1. Auswahl und Bearbeitung erfolgen nach dem künstlerischen Ermessen des Fotografen im auf der Website gezeigten Stil. Ein Anspruch auf eine bestimmte Bildgestaltung besteht nur, wenn sie vereinbart ist.
2. Die vereinbarte Anzahl bearbeiteter Bilder wird in einer passwortgeschützten Galerie auf ruidodat.com oder per Download-Link geliefert: bei Shootings in der Regel innerhalb von 10 Tagen nach der Bildauswahl (Express 48 Stunden gegen Aufpreis), bei Hochzeiten innerhalb von 4 bis 6 Wochen; eine Vorschau (Sneak Peek) innerhalb von 72 Stunden, wenn im Paket enthalten.
3. Die Galerie ist 12 Monate abrufbar. Der Kunde lädt die Dateien in dieser Zeit herunter und sichert sie selbst. Der Fotograf archiviert die bearbeiteten Bilder 12 Monate für Nachbestellungen; danach darf er sie löschen.
4. Unbearbeitete Rohdaten (RAW-Dateien) werden nicht herausgegeben.

§ 9 Turnierfotos

1. Turnierfotos bestellt der Kunde direkt beim Fotografen am Turnier oder per Nachricht. Es gelten die veröffentlichten Preise (Einzelbild 15–25 € je nach Prüfung, alle Bilder eines Ritts 59 €).
2. Die Dateien werden nach Zahlung per Galerie oder Download-Link geliefert.
3. Ein Anspruch darauf, dass jeder Ritt fotografiert wird, besteht nicht.

§ 10 Stalltag

1. Ein Stalltag findet ab 5 teilnehmenden Pferden statt. Wird diese Zahl nicht erreicht, kann der Fotograf den Stalltag bis 7 Tage vorher absagen; bereits gezahlte Beträge werden erstattet.
2. Die Organisatorin oder der Organisator erhält ein eigenes Shooting kostenlos, wenn mindestens 5 Plätze bezahlt sind.

§ 11 Alben, Prints und Wandbilder

1. Diese Produkte werden aus den Fotos des Kunden gefertigt und nach Freigabe des Layouts beauftragt. Lieferzeit ca. 2 bis 3 Wochen nach Freigabe; Versand nur innerhalb Deutschlands oder Abholung.
2. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Fotografen.
3. Es gilt die gesetzliche Mängelhaftung. Geringe Farbabweichungen zwischen Bildschirm und Druck sind technisch bedingt und kein Mangel.

§ 12 Nutzungsrechte

1. Das Urheberrecht an allen Bildern bleibt beim Fotografen.

2. Nach vollständiger Bezahlung erhält der Kunde ein einfaches, zeitlich und räumlich unbeschränktes Nutzungsrecht für private Zwecke, einschließlich privater Social-Media-Profile. Die Nennung „Foto: Rui Dodat Fotografie“ ist erwünscht.
3. Gewerbliche Nutzung (z. B. Verkaufsanzeigen durch Händler, Werbung, Presse) bedarf einer gesonderten Vereinbarung. Bei Fotos für Betriebe wird der Umfang der Nutzung im Angebot festgelegt.
4. Private Bearbeitungen (z. B. Filter, Zuschnitt) sind erlaubt; das Entfernen von Wasserzeichen und die Nutzung der Bilder zum Training von KI-Systemen sind nicht gestattet.
5. Der Fotograf veröffentlicht Bilder mit erkennbaren Personen nur mit deren ausdrücklicher Einwilligung.

§ 13 Haftung

1. Der Fotograf haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie nach dem Produkthaftungsgesetz.
2. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet er nur bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (deren Erfüllung den Vertrag erst möglich macht und auf die der Kunde vertrauen darf), begrenzt auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden.
3. Gehen Bilddaten trotz üblicher Sorgfalt (doppelte Speicherkarten, Sicherungskopien) durch einen technischen Defekt verloren, haftet der Fotograf nur nach Abs. 1 und 2; der Preis für nicht lieferbare Leistungen wird erstattet.

§ 14 Widerrufsrecht

Verbrauchern steht bei Verträgen, die ausschließlich über Fernkommunikationsmittel (z. B. E-Mail, WhatsApp, Telefon) geschlossen werden, ein gesetzliches Widerrufsrecht nach Maßgabe der Widerrufsbelehrung zu. Für Hochzeitsreportagen, die nach § 2 Abs. 3 nach einem persönlichen Vorgespräch geschlossen werden, besteht kein gesetzliches Widerrufsrecht, sofern der Vertrag weder ausschließlich über Fernkommunikationsmittel noch außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen wurde.

§ 15 Streitbeilegung

Der Fotograf ist nicht bereit und nicht verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

§ 16 Schlussbestimmungen

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit dadurch nicht zwingende Schutzvorschriften des Staates ihres gewöhnlichen Aufenthalts entzogen werden.
2. Sind einzelne Bestimmungen unwirksam, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam; es gelten die gesetzlichen Vorschriften.

5. Widerrufsbelehrung

Stand: Oktober 2026. Gilt für Verbraucher bei Verträgen über Shootings, Stalltage, Turnierfotos sowie Alben, Prints und Wandbilder, die ausschließlich über Fernkommunikationsmittel (z. B. E-Mail, WhatsApp, Telefon) geschlossen werden. Für Hochzeitsreportagen besteht kein Widerrufsrecht: Sie werden nur nach einem persönlichen Vorgespräch mit schriftlichem Vertrag gebucht.

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Bei Alben, Prints und Wandbildern beträgt sie vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mich (Rui Dodat, Rui Dodat Fotografie, Kaltenbacher Hof 0, 67482 Freimersheim, Telefon 0173 8505311, E-Mail ruidodat@gmail.com) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, habe ich Ihnen alle Zahlungen, die ich von Ihnen erhalten habe, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von mir angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei mir eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwende ich dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie mir einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie mich von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Bei Alben, Prints und Wandbildern kann ich die Rückzahlung verweigern, bis ich die Waren wieder zurückerhalten habe oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie mich über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an mich zurückzusenden oder zu

übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts

Bei Dienstleistungen (Shootings, Stalltage, Turnierfotos) erlischt das Widerrufsrecht, wenn ich die Dienstleistung vollständig erbracht habe und Sie vor Beginn ausdrücklich zugestimmt haben, dass ich vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Ausführung beginne, und Sie Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung verlieren (§ 356 Abs. 4 BGB).

> Für die Prüfung: Ob Shootings mit festem Termin unter die Ausnahme für Freizeit-Dienstleistungen fallen (§ 312g Abs. 2 Nr. 9 BGB), ist offen (Prüffrage 1). Die Zustimmung nach § 356 Abs. 4 BGB holt der Fotograf mit der Buchungsbestätigung ein (Teil 6). Die Online-Widerrufsfunktion (§ 356a BGB) ist nicht genannt, da keine Verträge über die Website geschlossen werden (Prüffrage 2).

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

An Rui Dodat, Rui Dodat Fotografie, Kaltenbacher Hof 0, 67482 Freimersheim, E-Mail: ruidodat@gmail.com:

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

_____

Bestellt am (*) / erhalten am (*): _____

Name des/der Verbraucher(s): _____

Anschrift des/der Verbraucher(s): _____

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier): _____

Datum: _____

(*) Unzutreffendes streichen.

6. Vorlage: Buchungsbestätigung für Shootings (E-Mail)

Wird nach jeder Anfrage per E-Mail verschickt. AGB und Widerrufsbelehrung als PDF anhängen (dauerhafter Datenträger, § 312f BGB). Felder in eckigen Klammern ausfüllen.

Betreff: Buchungsbestätigung: [Paket] am [Datum]

Hallo [Vorname],

danke für deine Anfrage. Hiermit bestätige ich dein Shooting:

Leistung	[Schritt / Trab / Galopp / Black Background Mini / Fohlen- & Verkaufsfotos / Stalltag]: [Inhalt, z. B. ca. 60 Minuten, 12 bearbeitete Bilder]
Termin	[Wochentag, Datum], [Uhrzeit] Uhr
Ort	[Adresse]
Preis	[Betrag] € [+ Anfahrt Zone [x]: [Betrag] €] = [Gesamt] €. Gemäß § 19 UStG ohne Umsatzsteuer.
Bezahlung	Am Tag des Shootings bar oder per Überweisung innerhalb von 7 Tagen.
Bilder	Deine Bilder bekommst du in einer passwortgeschützten Galerie auf ruidodat.com.

Bei schlechtem Wetter verschieben wir kostenlos. Absagen bis 48 Stunden vorher sind kostenfrei. Im Anhang findest du meine AGB und die Widerrufsbelehrung.

Bitte antworte kurz mit diesem Satz, wenn das Shooting innerhalb von 14 Tagen stattfinden soll:

> „Ich verlange ausdrücklich, dass das Shooting vor Ablauf der Widerrufsfrist durchgeführt wird. Mir ist bekannt, dass mein Widerrufsrecht erlischt, sobald die Leistung vollständig erbracht ist.“

Ich freue mich auf euch!
Rui Dodat · Rui Dodat Fotografie · 0173 8505311 · ruidodat.com

7. Vorlage: Vertrag über eine Hochzeitsreportage

Nach dem persönlichen Vorgespräch ausfüllen und per E-Mail schicken. Nicht beim Treffen unterschreiben lassen (außer in festen Geschäftsräumen), sonst gilt ein Widerrufsrecht nach § 312b BGB.

zwischen **Rui Dodat, Rui Dodat Fotografie**, Kaltenbacher Hof 0, 67482 Freimersheim, Telefon 0173 8505311, ruidodat@gmail.com („Fotograf“)
und **[Vorname Name] und [Vorname Name]**, [Straße, PLZ Ort], [E-Mail], [Telefon] („Brautpaar“).

Persönliches Vorgespräch: Fotograf und Brautpaar haben sich am [Datum] in [Ort] persönlich getroffen und Leistungen und Bedingungen besprochen. Dieser Vertrag wurde dem Brautpaar im Anschluss per E-Mail zugesandt.

1. Leistung

Punkt	Vereinbarung
Hochzeitsdatum	[TT.MM.JJJJ]
Paket	[Halbtag (5 Stunden) / Ganztag (9 Stunden)]
Begleitung	[Uhrzeit] bis [Uhrzeit]
Orte	[Standesamt / Kirche / freie Trauung / Location, jeweils mit Adresse]
Bilder	alle gelungenen Bilder, bearbeitet, in einer passwortgeschützten Galerie auf ruidodat.com
Extras	[z. B. zusätzliche Stunde, Zweitfotograf/in, Album, Drohne, Paarshooting]
Lieferung	Sneak Peek innerhalb von 72 Stunden [Ganztag]; vollständige Galerie innerhalb von 6 Wochen

2. Vergütung

Posten	Betrag
Paket [Halbtag 1.490 € / Ganztag 2.490 €]	[Betrag] €
Extras	[Betrag] €
Anfahrt (Zone [1–4] ab Germersheim)	[Betrag] €
Rabatt [Nebensaison November–März / Montag–Donnerstag, 10 %]	− [Betrag] €
Gesamt	**[Betrag] €**

Alle Beträge sind Endpreise; gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet. Zusätzliche Stunden am Hochzeitstag werden auf Wunsch des Brautpaars mit 190 € je

angefangene Stunde berechnet.

3. Zahlung

1. Anzahlung 30 % ([Betrag] €) innerhalb von 7 Tagen nach Vertragsschluss, bar oder per Überweisung. Mit Eingang ist das Datum exklusiv reserviert.
2. Restbetrag ([Betrag] €) bis 4 Wochen vor dem Hochzeitstermin, bar oder per Überweisung.
3. Bankverbindung: [Kontoinhaber, IBAN, Bank]. Bei Barzahlung erhält das Brautpaar eine Quittung.

4. Ablauf und Mitwirkung

1. Das Brautpaar sendet spätestens 3 Wochen vorher einen Zeitplan, die Liste der Gruppenfotos und eine Ansprechperson für den Tag.
2. Das Brautpaar klärt, ob in Kirche, Standesamt und Location fotografiert werden darf.
3. Bei Begleitung ab 6 Stunden sorgt das Brautpaar für eine Mahlzeit und Getränke für den Fotografen; die Pause zählt zur gebuchten Zeit.
4. Hochzeiten finden bei jedem Wetter statt.

5. Absage durch das Brautpaar

Zeitpunkt der Absage	Entschädigung
bis 6 Monate vor dem Termin	30 % (die Anzahlung)
bis 8 Wochen vor dem Termin	50 %
danach	80 %

Dem Brautpaar bleibt der Nachweis vorbehalten, dass kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. Eine Verschiebung auf ein anderes Datum ist nach Verfügbarkeit möglich.

6. Ausfall des Fotografen

Kann der Fotograf wegen Krankheit, Unfall oder höherer Gewalt nicht fotografieren, bemüht er sich um eine gleichwertige Vertretung. Lehnt das Brautpaar die Vertretung ab oder findet sich keine, werden alle gezahlten Beträge erstattet.

7. Bilder und Nutzungsrechte

1. Auswahl und Bearbeitung erfolgen nach dem künstlerischen Ermessen des Fotografen; RAW-Dateien werden nicht herausgegeben.
2. Die Galerie ist 12 Monate abrufbar; das Brautpaar lädt die Bilder in dieser Zeit herunter. Der Fotograf archiviert die bearbeiteten Bilder 12 Monate.
3. Nach vollständiger Zahlung erhält das Brautpaar ein einfaches, zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht für private Zwecke. Gewerbliche Nutzung und KI-Training sind nicht

gestattet.

8. Einwilligung zur Veröffentlichung (freiwillig)

Das Brautpaar erlaubt dem Fotografen, ausgewählte Bilder zu veröffentlichen (bitte ankreuzen):

☐ auf ruidodat.com ☐ in sozialen Netzwerken (z. B. Instagram) ☐ nur Bilder, auf denen das Brautpaar nicht erkennbar ist ☐ keine Veröffentlichung

Die Einwilligung ist freiwillig und hat keinen Einfluss auf den Preis. Sie kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail widerrufen werden. Gäste werden nur mit deren eigener Einwilligung veröffentlicht.

9. Sonstiges

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (ruidodat.com/agb) und die Datenschutzerklärung (ruidodat.com/datenschutz) in der Fassung vom [Datum]. Abweichungen in diesem Vertrag gehen den AGB vor.

Ort, Datum, Unterschrift Fotograf	Ort, Datum, Unterschrift Brautpaar

8. Vorlage: Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos

Für alle erkennbaren Personen auf Bildern, die auf ruidodat.com oder in sozialen Netzwerken erscheinen (z. B. Reiter/innen im Portfolio, Familien, Paare). Bei Minderjährigen unterschreiben die Sorgeberechtigten; ab etwa 14 Jahren zusätzlich die/der Minderjährige.

Fotograf: Rui Dodat, Rui Dodat Fotografie, Kaltenbacher Hof 0, 67482 Freimersheim, ruidodat@gmail.com

Abgebildete Person: [Vorname Name], [Anschrift], [E-Mail]

Aufnahmen: [Shooting / Turnier / Hochzeit] am [Datum] in [Ort], [Pferd: Name]

Ich willige ein, dass Rui Dodat Fotografie Fotos, auf denen ich erkennbar bin, zur Darstellung seiner Arbeit veröffentlichen darf (bitte ankreuzen):

☐ auf der Website ruidodat.com (Portfolio, Angebotsseiten)

☐ in sozialen Netzwerken (z. B. Instagram, Facebook)

☐ in gedruckter Werbung (z. B. Flyer, Aushang)

☐ mit Vornamen bzw. Namen des Pferdes ☐ ohne Namen

Die Einwilligung ist freiwillig. Ich erhalte dafür keine Vergütung, und eine Ablehnung hat keine Nachteile für mich. Ich kann die Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen per E-Mail an ruidodat@gmail.com für die Zukunft widerrufen; die Bilder werden dann von der Website und aus den Profilen des Fotografen entfernt. Bereits gedruckte Werbemittel und Inhalte, die Dritte geteilt haben, kann der Fotograf nicht zurückholen.

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, § 22 KUG. Weitere Informationen: ruidodat.com/datenschutz.

Ort, Datum, Unterschrift abgebildete Person	bei Minderjährigen: Unterschrift Sorgeberechtigte/r